

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DIGITALES

Fecha de Emisión:	15 de Enero de 2024	Versión Legal:	v4.2 (Actualizada 2026)
Jurisdicción Principal:	República de El Salvador	Supervisión Legal:	CNBV / SSF / CNAD (El Salvador)
Ámbito de Aplicación:	Usuarios Residentes e Internacionales de Cuentas USD, Exchange, Custodia y Préstamos Cripto.		

Aviso Legal Importante sobre Riesgo de Criptoactivos: El uso de servicios bancarios digitales en Dólares de los Estados Unidos (USD) y la negociación, intercambio o tenencia de activos digitales (incluyendo Bitcoin, Ethereum, Stablecoins y tokens derivados) implican riesgos financieros significativos. La volatilidad del mercado puede afectar sustancialmente el valor del colateral o de las posiciones en custodia. Lea detenidamente este documento antes de habilitar su cuenta.

PREÁMBULO Y MARCO REGULATORIO

El presente contrato marco de Términos y Condiciones de Uso (en adelante, los "**Términos**") regula el acceso, registro y utilización de la plataforma tecnológica, aplicación móvil, servicios bancarios en USD y servicios de activos digitales ofrecidos por **OpenMint S.A. de C.V.** (en adelante, "**OpenMint**" o la "**Sociedad**"), sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de El Salvador.

Al completar el proceso de registro, superar las verificaciones KYC/AML y hacer clic en la casilla "Acepto los Términos y Condiciones de Uso", el Usuario declara expresamente ser mayor de edad, contar con capacidad legal plena y aceptar sin reservas el conjunto de derechos y obligaciones contenidos en este documento, así como la Política de Privacidad y el Cuadro de Tarifas vigentes.

SECCIÓN 1: DEFINICIONES GENERALES

Para la correcta interpretación de las relaciones contractuales, se establecen los siguientes conceptos:

- Cuenta USD:** Registro contable y depósito a la vista denominado en Dólares de los Estados Unidos (USD) administrado por OpenMint dentro de la infraestructura financiera autorizada.
- Activos Digitales / Criptoactivos:** Representaciones digitales de valor que utilizan tecnología de registro distribuido (DLT/Blockchain), incluyendo Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Dólares Digitales (USDT, USDC) y otros tokens aprobados.
- Billetera Custodiada (Cold & Hot Storage):** Sistema de almacenamiento institucional donde OpenMint administra las llaves privadas bajo esquemas multisig y custodios certificados SOC 2 Type II.
- Colateral Cripto:** Criptoactivos transferidos en prenda o garantía a favor de OpenMint para respaldar operaciones de financiamiento en USD o líneas de crédito.
- LTV (Loan-to-Value):** Porcentaje que representa la relación entre el saldo adeudado del préstamo y el valor de mercado en tiempo real del colateral depositado.
- Protocolo KYC/AML:** Proceso obligatorio de "Conozca a su Cliente" (Know Your Customer) y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AML/CFT).

SECCIÓN 2: ELEGIBILIDAD Y PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN KYC / AML

2.1 Elegibilidad: Pueden ser Usuarios de OpenMint las personas naturales mayores de 18 años y las personas jurídicas debidamente constituidas. No podrán registrarse residentes ni ciudadanos pertenecientes a jurisdicciones sancionadas por la OFAC, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el GAFI (FATF).

2.2 Niveles de Verificación (KYC Tiering): OpenMint implementa un sistema escalonado de debida diligencia de acuerdo con el volumen de transacciones operadas por el Usuario:

Nivel KYC	Requisitos Documentales	Límite Mensual Depósito / Retiro (USD)	Servicios Habilitados
Nivel 1 (Básico)	Documento Único de Identidad (DUI/ Pasaporte) + Verificación Facial Biométrica.	Hasta \$10,000 USD	Cuenta USD, Compraventa Spot, Custodia de Cripto.
Nivel 2 (Avanzado)	Comprobante de domicilio (< 90 días) + Declaración Jurada de Origen de Fondos.	Hasta \$100,000 USD	Préstamos colateralizados, Staking institucional, Transferencias SWIFT.
Nivel 3 (Corporativo / VIP)	Estatutos sociales, Registro de Beneficiario Final, Estados Financieros Auditados.	Ilimitado (Sujeto a comité)	Mesa OTC dedicada, API institucional, Custodia segregada.

2.3 Monitoreo Continuo: OpenMint se reserva el derecho inalienable de solicitar documentación complementaria en cualquier momento y de suspender transacciones ante alertas de análisis forense en cadena de bloques (Blockchain Analytics) o patrones atípicos de comportamiento transaccional.

SECCIÓN 3: SERVICIOS DE BANCA DIGITAL EN DÓLARES (USD)

3.1 Cuentas y Depósitos: Las cuentas en USD permiten recibir transferencias bancarias locales (ACH / UNI) e internacionales (SWIFT). Todo depósito entrante debe provenir de una cuenta bancaria a nombre del titular registrado en OpenMint. Se rechazarán de forma automática las transferencias provenientes de terceros no autorizados.

3.2 Disponibilidad de Fondos y Dispersión: Los depósitos mediante acreditación bancaria directa estarán disponibles previa acreditación efectiva en las cuentas operativas de la Sociedad. Los retiros a cuentas bancarias externas están sujetos a horarios de corte operativo bancario en El Salvador.

SECCIÓN 4: PLATAFORMA EXCHANGE Y CUSTODIA DE CRIPTOACTIVOS

4.1 Órdenes de Compraventa y Cotización: OpenMint provee un motor de emparejamiento de órdenes y liquidez agregada. Las cotizaciones de compra y venta reflejan spreads de mercado competitivos. Las órdenes ejecutadas son finales, irrevocables e irreversibles en la cadena de bloques.

4.2 Custodia y Almacenamiento Seguro: Al menos el 85% de los fondos en activos digitales en custodia de OpenMint se mantienen almacenados en billeteras frías (Cold Storage) con aislamiento de red, esquemas de custodia multifirma (Multisig) y respaldo bajo pólizas de seguro internacionales frente a vulnerabilidades tecnológicas externas.

SECCIÓN 5: SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO, COLATERAL Y STAKING

5.1 Financiamiento Colateralizado en Cripto: Los Usuarios pueden acceder a préstamos denominados en USD dejando en prenda colateral cripto (BTC, ETH) verificado. El LTV máximo inicial de otorgamiento es del 60%.

Mecanismo de Gestión de Margen y Liquidez de Garantías:

- **LTV Inicial de Otorgamiento:** 50% - 60%. Por cada \$100 USD solicitados, el colateral requerido es de \$166 a \$200 USD.
- **LTV de Llamada de Margen (Margin Call):** 75%. El Usuario recibe alerta prioritaria para aportar colateral adicional o amortizar capital dentro de 24 horas.
- **LTV de Liquidez de Emergencia (Liquidation Threshold):** 85%. OpenMint ejecutará la venta automática del colateral en el exchange para saldar el balance adeudado, comisiones por liquidación y gastos administrativos del contrato.

5.2 Tratamiento de Colateral en Staking y Rendimientos: A solicitud expresa del Usuario, las garantías aportadas o saldos en depósito que califiquen podrán ser incorporadas en nodos validadores institucionales de redes Proof-of-Stake (PoS). Los rendimientos netos distribuidos serán acreditados periódicamente en la cuenta del Usuario descontando la tarifa por infraestructura de validación de OpenMint.

SECCIÓN 6: TARIFAS Y COMISIONES OPERATIVAS

El Usuario acepta la aplicación del Cuadro tarifario vigente al momento de realizar la transacción:

Operación / Servicio	Estructura de Comisión	Mínimo / Nota
Trading Spot Exchange (Maker / Taker)	0.15% Maker / 0.25% Taker	Calculado sobre el volumen total ejercido.
Depósito bancario USD (ACH / Local)	0.00% (Gratuito)	Aplica comisión de banco origen si existe.
Retiro bancario USD (ACH / SWIFT)	\$2.50 USD (ACH) / \$35.00 USD (SWIFT)	Por instrucción de transferencia completada.
Mantenimiento de Préstamo Cripto	8.5% - 12.0% TNA (Tasa Nominal Anual)	Interés devengado diariamente según LTV.
Comisión de Administración por Staking	10.0% sobre los rewards generados	Deducido automáticamente de la recompensa de nodo.

SECCIÓN 7: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RIESGOS TECNOLÓGICOS

7.1 Fallas de Red y Blockchain: OpenMint no asume responsabilidad por retrasos, congelamiento de transacciones o bifurcaciones de red (Hard Forks) que ocurran directamente en los protocolos descentralizados subyacentes de las cadenas de bloques.

7.2 Seguridad de Credenciales y Autenticación de Dos Factores (2FA): El Usuario es el único responsable de la custodia, reserva y confidencialidad de sus contraseñas, tokens 2FA y dispositivos vinculados. Cualquier instrucción recibida desde una cuenta autenticada se presumirá realizada válidamente por el titular.

SECCIÓN 8: SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN Y LEY APLICABLE

8.1 Bloqueo Cautelar: OpenMint podrá congelar temporal o definitivamente fondos y suspender el acceso a la Plataforma ante mandato judicial, requerimiento de la Fiscalía General de la República de El Salvador, indicio de lavado de dinero o infracción grave a estos Términos.

8.2 Ley Aplicable y Jurisdicción: Este contrato se rige íntegramente por las leyes aplicables de la República de El Salvador, incluyendo la Ley de Activos Digitales, la Ley Bitcoin, la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, y la legislación comercial vigente. Para la resolución de cualquier controversia, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Salvador.

Aceptación y Firma Legal del Contrato:

POR Y EN REPRESENTACIÓN DE:
OpenMint S.A. de C.V.

Firma Representante Legal:

Nombre: Rodrigo A. Zelaya
Cargo: Director Ejecutivo / Legal Representative
Lugar: San Salvador, El Salvador

DECLARACIÓN DEL USUARIO:
He leído, comprendido y aceptado en su totalidad las cláusulas, riesgos y tarifas consignados en estos Términos.

Aceptación Electrónica y Firma Digital:

Identificador Hash KYC: 0x9f8b...32a1
Dirección IP de Registro: 190.86.112.45
Estado: ACEPTADO Y VALIDADO EN LÍNEA

© 2024-2026 OpenMint S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Registrado ante el Banco Central de Reserva y la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador.